

시정요구 및 통보

1. 제 목 : 파견 직원 임금지급 부적정

2. 관계기관 : ○○

3. 내 용 :

가. 업무개요

○○에서는 ■■■지도자, ●●●치료사 등 직원에 대하여 관련 단체의 협조요청 시 국외 체육행사에 참가하여 해당 업무를 수행할 수 있도록 파견근무를 협조하고 있고, 2019년도 파견 사항은 아래 [표 1]과 같습니다.

[표 1] ○○ 직원 파견 내역

성명	파견기간	파견목적	파견요청 기관	비고
A	'xx. x. x~'xx. x.xx.	2019년 ■■■■ 국가대표 훈련 및 국제대회	■■■■■■■■■■협회	xx일 파견
B	'xx. x.xx~'xx.xx.xx.	2019년 홍콩아시아 태평■■■경기대회	■■■■■■■■■■탁구 협회 ■■■■■■■■■■연맹 ■■■■■■■■■■체육회	xx일 파견

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제43조(임금 지급)에 따르면 임금은 통화(通貨)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 하고 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다고 정하고 있고, 동법 제2조의 정의에 따르면 임금이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든 지급하는 모든 금품을 말한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○에서는 직원이 약정된 근로를 수행하였을 때에는 근로의 대가로 약정된 임금 등 금품을 매월 x회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급할 의무가 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020년 ○○사업 종합감사 기간 중 ○○의 급여지급 실태를 점검한 결과, 파견협조 요청을 받은 직원에 대하여 파견요청기관에서 기본급, 제수당, 상여금을 지원하기로 하여 파견요청 기관에서 지원되는 비용을 차감하고 해당자 월급을 지급하는 것으로 내부방침을 수립하여 운영하였는데 이는 사용자가 지급 하여야할 근로자 임금을 파견기관이 지급한 사항으로 근로기준법에서 정하고 있는 취지와 부합하지 않는 문제점이 있고, 해당 직원이 파견을 마치고 x년 내 퇴사 시 퇴직금 산정에 있어서 평균임금의 산정에 불리하게 작용될 수 있으며, 급여 소급분의 계산에 있어서도 모수가 되는 파견 월 지급액이 [표 2]와 같이 과소계산되어 해당자들의 2019년 소급액 계산에 있어서도 ###천원 상당을 과소하게 지급한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] ○○ 파견직원 임금 지급 오류사항 (단위:원)

구분	소급금 지급액	정당 소급금액	차액	비고
A	##,###	##,###	##,###	19.x~x월분
B	##,###	###,###	##,###	19.x~x월분
합계	##,###	###,###	###,###	

4. 관계기관 의견

- ○○는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○장은

- 과소지급된 소급분 ###천원을 해당자에게 조속히 지급 조치하여 주시고,(시정)
- 파견직원 근로에 대한 대가 지급 시 사용자가 근로자에게 직접 전액을 지급할 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)